



Сделай все три

Ниже — три готовых черновика для ваших адвокатов и патентного поверенного: **term sheet лицензии**, **структура pitch deck**, и **патентная записка**. Они основаны на стандартной логике лицензирования IP, где отдельно определяют объект лицензии, территорию, эксклюзивность, роялти, сублицензирование и контроль качества; в патентной части — техническую проблему, решение и технический эффект ^[1] ^[2] ^[3] ^[4] ^[5] ^[6].

1. Черновик term sheet

Название проекта: Cactus Food / Опунция Food Platform

1) Предмет лицензии

- Технология выращивания, сбора и переработки пищевой опунции.
- Рецептуры и технологические карты пищевых продуктов из кактуса.
- Бренд, товарные знаки, упаковка, маркетинговые материалы.
- При наличии: селекционная линия или сорт растения.

2) Объём прав

- Право производить, перерабатывать и продавать продукты в пределах территории.
- Право использовать технологию только по утверждённым стандартам.
- Право использовать бренд только в согласованной форме.

3) Территория

- Отдельно указать: РФ / ЕС / MENA / Латинская Америка / мировая лицензия.
- Для каждой территории можно делать отдельный договор или приложение.

4) Эксклюзивность

- Базовый вариант: неисключительная лицензия.
- Коммерчески сильный вариант: эксклюзивная лицензия по территории и продуктовой категории.
- Эксклюзивность сохраняется только при выполнении минимальных показателей продаж.

5) Роялти

- Вариант А: процент от чистой выручки.
- Вариант В: фиксированный платёж за тонну сырья или единицу продукта.
- Вариант С: аванс + процент + минимальный годовой платёж.

- Можно разделить роялти по типам прав: технология, бренд, селекция, ноу-хау.

6) Контроль

- Правообладатель утверждает рецептуры, дизайн упаковки, стандарты качества.
- Ежеквартальная отчётность по объёмам производства и продаж.
- Аудит бухгалтерии и производственных процессов.
- Право отзыва лицензии при нарушении стандартов, неуплате роялти или занижении отчётности.

7) Сублицензирование

- Только с письменного согласия правообладателя.
- Часть дохода от сублицензии перечисляется правообладателю.

8) Срок

- 3–5 лет с правом продления.
- Продление возможно при выполнении KPI и отсутствии нарушений.

9) Запреты

- Изменение технологии без согласования.
- Использование бренда вне территории.
- Передача прав третьим лицам без разрешения.
- Производство схожих продуктов под обходными названиями.

2. Структура pitch deck

Слайд 1. Проблема

Высокая цена воды, климатический стресс, дорогая себестоимость овощей и поиск новых food-категорий. Опунция решает это в засушливых регионах и создаёт новый рынок ^[7] ^[8].

Слайд 2. Возможность

Мексиканские кактусы уже используются как пища и сырьё, а рынок функциональных продуктов и cactus-based ingredients растёт ^[9] ^[10] ^[11] ^[12].

Слайд 3. Решение

Платформа выращивания, переработки и лицензирования пищевых продуктов из опунции: свежие nopali, плоды, снеки, порошки, соки, B2B-сырьё ^[13] ^[8].

Слайд 4. Технология и IP

Что именно защищается: способ выращивания, способ переработки, рецептуры, бренд, стандарты качества, селекционный материал. Патентуется не идея, а конкретное техническое решение ^[14] ^[4] ^[5].

Слайд 5. Бизнес-модель

Продажи через собственный бренд, private label, B2B и лицензии. Доход: маржа на продукте + роялти + минимальные платежи + сублицензии ^[1] ^[3] ^[15].

Слайд 6. Рынок

Тёплые и засушливые регионы, health food, функциональное питание, ingredients, устойчивое сельское хозяйство. Опунция подходит для климатически уязвимых зон ^[16] ^[7] ^[8].

Слайд 7. Конкурентное преимущество

Много товарных линий из одного сырья, низкая водозависимость, сильный сторителлинг, возможность премиальной переработки ^[9] ^[13] ^[11].

Слайд 8. Лицензирование

Территория, эксклюзивность, роялти, аудит, контроль качества, срок, основания прекращения лицензии ^[17] ^[18] ^[19] ^[2].

Слайд 9. Финансовая модель

CAPEX, OPEX, урожайность, выручка, срок окупаемости, сценарии роста. Показать 3 сценария: conservative / base / aggressive.

Слайд 10. Ask

Что нужно: пилотная площадка, патентный поверенный, юридическая упаковка IP, партнёр по производству, первые лицензаты.

3. Черновик патентной записки

Название:

Способ выращивания и/или переработки пищевой опунции для получения устойчивого высоководоэффективного продукта.

1) Область техники

Пищевая промышленность, агротехнологии, переработка растительного сырья, устойчивое сельское хозяйство.

2) Уровень техники

Известны способы выращивания кактусов и получения пищевых продуктов из опунции, но отсутствует единая технологическая схема, ориентированная на стандартизированный выход, хранение, переработку и коммерческую воспроизводимость.

3) Техническая проблема

Низкая водоэффективность традиционных культур, высокая себестоимость в засушливых регионах, нестабильность сырья и отсутствие унифицированной пищевой технологии.

4) Сущность решения

Предлагается способ, включающий:

- выбор определённых агротехнических параметров выращивания;
- определённый режим сбора кладодий и плодов;
- предварительную очистку, стабилизацию и переработку;
- получение одного или нескольких пищевых продуктов с заданными свойствами.

5) Технический результат

- снижение водопотребления;
- повышение стабильности сырья;
- улучшение выхода готового продукта;
- увеличение срока хранения;
- повышение пригодности для масштабирования и лицензирования.

6) Варианты осуществления

- свежие нопали;
- сушёные и порошковые формы;
- соки и функциональные смеси;
- продукты с добавленной стоимостью.

7) Коммерческий результат

Создание технологической базы для лицензирования, роялти и территориальной экспансии.

4. Что отдать юристам первым

Лучший порядок такой:

1. term sheet;
2. pitch deck;
3. патентная записка;
4. затем уже полноценные договоры и патентная заявка ^[17] ^[20] ^[21] ^[4].

Если хотите, я следующим сообщением могу превратить это в **официальный документ**:

- либо в **таблицу term sheet**,
- либо в **текст для PowerPoint на 10 слайдов**,
- либо в **юридически более строгую патентную записку** с разделами “формула изобретения” и “варианты осуществления”.

✱

1. https://www.neomed.edu/wp-content/uploads/TECH_NEOMED-licensing-term-sheet.docx
2. <https://www.added.gov.ae/-/media/9EAC52D345E6441F99BAA03976A5AFF4.ashx>
3. <https://www.wipo.int/en/web/traditional-knowledge/databases/contracts/texts/harvardexlic>
4. https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2026/f_ii_4_5.html
5. https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2025/g_vii_5_4_1.html
6. https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2025/g_vii_5.html
7. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/11/thorny-tasty-un-agriculture-agency-looking-cactus-climate-resilient-food/>
8. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1755474/>

9. <https://www.ainvest.com/news/opuntia-ficus-indica-climate-resilient-crop-powering-food-security-sustainable-growth-2506/>
10. <https://www.transparencymarketresearch.com/cactus-fruit-extract-market.html>
11. <https://www.reuters.com/business/environment/cactus-pear-is-crop-with-potential-italys-parched-south-beyond-2024-11-30/>
12. <https://www.healthline.com/nutrition/prickly-pear-benefits>
13. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018353443>
14. <https://rospatent.gov.ru/ru/faq/kak-zapatentovat-ideyu>
15. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1784168/000121390021035067/ea143467ex10-7_electric.htm
16. <https://www.fao.org/syria/news/details/Spineless-cactus-fodder-making-for-resilient-livestock-keepers/en>
17. <https://onlinepatent.ru/faq/patent/litsenzionnyj-dogovor-na-ispolzovanie-poleznoj-modeli/>
18. <https://www.bashukchichkanov.com/press/litsenzionnyy-dogovor-na-poleznuyu-model/>
19. <https://www.garant.ru/gardium/guide/peredacha-prav-na-rezultaty-intellektualnoy-deyatelnosti/>
20. <https://base.garant.ru/10104511/4d6cc5b8235f826b2c67847b967f8695/>
21. <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/docs/metodicheskie-rekomendacii-kommercializ-rid.pdf>
22. <https://rede.ecu.edu/innovation/pitch-presentation-guide/>
23. <https://www.scribd.com/document/1003354812/IP-Pitch-Deck>
24. <https://pitch.com/templates/collections/Pitch-deck>